

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2026

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ

- Họ, tên người khiếu nại:
- Địa chỉ người khiếu nại:
- Địa chỉ hộp thư điện tử của người khiếu nại:
- Số giấy tờ dùng đăng ký dịch vụ chuyển mạng:
- Họ, tên chủ thuê bao số di động đăng ký chuyển mạng:
- Số thuê bao di động đăng ký chuyển mạng (Số thuê bao):
- Tên đơn vị bị khiếu nại: Nhà mạng MobiFone;
- Địa chỉ đơn vị bị khiếu nại: Tòa nhà MobiFone - Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Khiếu nại về việc: Nhà mạng MobiFone từ chối chuyển mạng cho số thuê bao sang nhà mạng Viettel;
- Nội dung/lý do khiếu nại:

1. Về việc MobiFone không cung cấp lý do từ chối rõ ràng, nhất quán

+ Theo qui định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 09/2025/TT-BKHCN, nhà mạng Mobifone đã không thể cung cấp được bằng chứng từ chối, nội dung hướng dẫn thuê bao hoàn tất điều kiện chuyển mạng theo quy định mặc dù tôi đã gửi yêu cầu chuyển mạng nhiều lần nhưng chỉ nhận được 1 lý do là “***chưa đáp ứng 1 trong các điều kiện chuyển mạng***” (hình 1)

+ Tôi có kiểm tra điều kiện chuyển mạng đi ở trên ứng dụng điện thoại MyMobiFone thì có nhận được lý do là “***Số thẻ căn cước, Ngày cấp, Nơi cấp không đúng để đăng ký thông tin thuê bao tại DNO***” (hình 2), tôi cũng có thử cập nhật lại thông tin CCCD mới nhất trên ứng dụng MyMobiFone bị từ chối do đã định danh cấp 2 (hình 3). Khi tôi đến trực tiếp cửa hàng MobiFone Hoàng Trọng Mậu (50 Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Hồ Chí Minh) thì được nhân viên thông báo rằng tôi đã có cam kết “Không chuyển mạng trong vòng 720 ngày” (sau đây viết tắt là CKKCM) kể từ thời điểm đăng ký gói cước 12C120. Việc MobiFone đưa ra nhiều lý do từ chối không thống nhất qua từng kênh (ứng dụng: lỗi CCCD; tổng đài/cửa hàng: CKKCM) cho thấy nhà mạng chưa tuân thủ nghĩa vụ thông báo rõ ràng, cụ thể lý do từ chối theo điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 09/2025/TT-BKHCN.

2. Về tính hợp lệ của CKKCM đối với gói cước 12C120

+ Tôi chỉ đăng ký gói cước 12C120 này lần cuối vào ngày 21/05/2023 và tôi cũng không được thông báo về CKKCM trong suốt quá trình đăng ký, các mốc thời gian sau tôi chỉ gia hạn gói cước chứ không hề đăng ký mới, ngày gia hạn lần cuối là 08/07/2025 (hình 4) nhưng nhân viên tại chi nhánh cửa hàng MobiFone Hoàng Trọng Mậu đã khẳng định rằng nhà mạng tự quy định việc đăng ký hay gia hạn đều sẽ được tính là đăng ký mới do đó đã tự động gia hạn CKKCM của tôi đến 07/2027.

+ Mặc dù vậy, tôi cũng có tin nhắn thông báo từ Mobifone về việc gói cước 12C120 của tôi đã được ngừng đăng ký mới từ ngày 15/06/2023 mà chỉ có thể tiếp tục gia hạn để sử dụng (hình 5) nên cách giải thích ở trên của nhân viên tại cửa hàng là không có căn cứ.

+ Trong suốt quá trình gia hạn gói cước 12C120 lần cuối là 08/07/2025, tôi không hề nhận được thông tin nào về việc đăng ký/gia hạn gói cước này đồng nghĩa với việc tham gia CKKCM; tôi chỉ được thông báo về cam kết này sau khi quá trình gia hạn gói cước thành công (phân tích căn cứ pháp lý cụ thể tại Mục 3).

+ Ngày 07/8/2026, tôi đã kiểm tra thông tin công khai trên website MobiFone (xem tại [đây](#)) và ghi nhận nội dung: "**Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 720 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định**" với gói cước 12C120 nằm trong danh mục gói cước ảnh hưởng của cam kết này. Tuy nhiên, tin nhắn SMS tôi thực nhận sau lần gia hạn gói 12C120 lần cuối (Hình 4) lại chỉ nêu: "**Gói 12C120 là gói cước ưu đãi áp dụng cho khách hàng cam kết sử dụng mạng MobiFone 720 ngay kể từ thời điểm đăng ký thành công**" - tức chỉ tính mốc cam kết từ thời điểm đăng ký, bỏ qua trường hợp gia hạn làm phát sinh lại thời hạn cam kết mới như website đã công bố, sự mâu thuẫn này khiến khách hàng không thể nhận biết chính xác nghĩa vụ của mình tại thời điểm giao dịch, vi phạm nghĩa vụ thông báo chính xác, đầy đủ về ĐKGDC theo khoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, và nếu được xác định là gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì còn có dấu hiệu vi phạm hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật này.

3. Về kết luận của Trung tâm Chuyển mạng

+ Đối với đơn khiếu nại đã nộp đến Trung tâm Chuyển mạng (TTCM), mã hồ sơ “.....”, kết luận của TTCM xác định việc MobiFone từ chối chuyển mạng cho thuê bao "**Mobifone từ chối chuyển mạng cho thuê bao số tại thời điểm đăng ký chuyển mạng cuối là hợp lệ**", với bằng chứng do MobiFone đưa ra là: "**Tại thời điểm đăng ký chuyển mạng cuối, thuê bao đang sử dụng gói dịch vụ (12C120) có quy định thời hạn không**

chuyển mạng (còn thời hạn)" thì tôi không đồng thuận với kết luận này, bởi lẽ, thứ nhất, do nội dung công khai trên website và nội dung thông báo thực tế qua SMS về mốc tính thời hạn cam kết không thống nhất như đã trình bày ở trên, không thể coi là khách hàng đã "biết" một cách chính xác, đầy đủ về điều kiện cam kết trước khi thực hiện giao dịch gia hạn, nên căn cứ khoản 3 Điều 27 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, ĐKGDC về CKKCM áp dụng cho trường hợp cụ thể của tôi không đáp ứng điều kiện phát sinh hiệu lực. Thứ hai, việc MobiFone công bố một nội dung trên kênh đại chúng nhưng lại thông báo nội dung khác, có lợi hơn cho mình, ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch, có dấu hiệu cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, vi phạm quy định cấm tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật này. Theo Điều 5 Thông tư 09/2025/TT-BKHCN, một trong các điều kiện chuyển mạng là không vi phạm điều kiện giao dịch chung với doanh nghiệp chuyển đi. Do ĐKGDC về CKKCM không đáp ứng điều kiện phát sinh hiệu lực như đã phân tích, căn cứ từ chối chuyển mạng của MobiFone dựa trên điều kiện này cũng không có giá trị pháp lý.

+ Tất cả hình ảnh bằng chứng được nêu trong đơn được đặt ở trang thứ 4 của đơn khiếu nại.

- Yêu cầu giải quyết:

+ Nhà mạng Mobifone chấm dứt CKKCM hiện tại do cam kết này không đáp ứng đúng các quy định, điều khoản được nêu trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 theo những gì tôi đã trình bày.

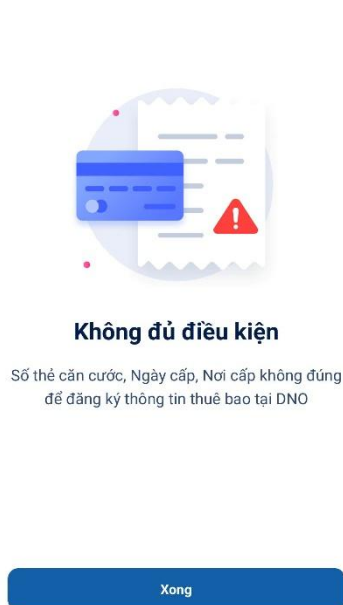
+ Nếu như không thể nêu ra lí do từ chối yêu cầu chuyển mạng hợp pháp và số thuê bao của tôi đã đủ điều kiện chuyển mạng thì đề nghị nhà mạng Mobifone chấp nhận yêu cầu chuyển mạng của tôi.

NGƯỜI KHIẾU NẠI

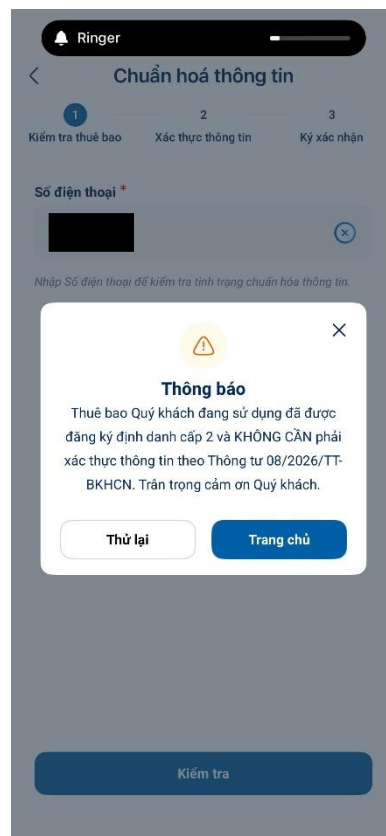
Hình 1



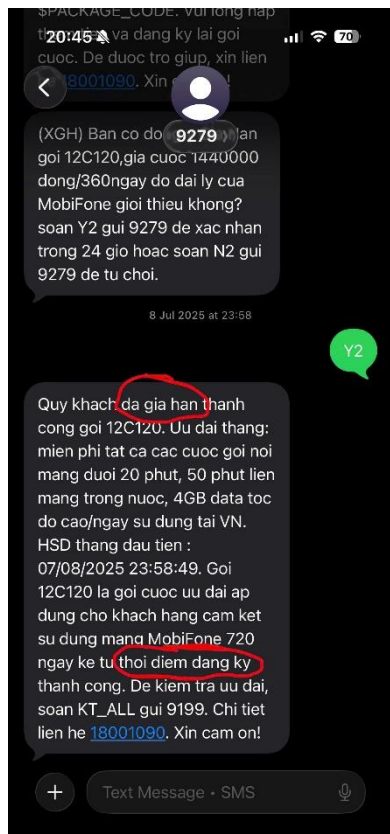
Hình 2



Hình 3



Hình 4



Hình 5

